

保險經紀人 保險法規概要 申論題整理與猜題

現行法令：保險法（114年6月18日版）、業務員管理規則、保險經紀人管理規則

一、近年出題趨勢總覽

考點	108	109	110	111	112	113	114	趨勢
業務員登錄	12	17	15	17	6	14	7	下降
受益人	13	7	6	12	10	14	10	穩定
保險經紀人管理	9	13	9	10	9	8	12	上升
契約無效	11	10	5	9	11	13	6	穩定
解除契約	9	6	13	7	11	10	8	穩定
保險利益	5	5	4	2	9	5	9	上升
告知義務	0	3	6	7	1	5	4	穩定
複保險	2	2	3	2	1	2	4	上升
傷害保險	2	2	1	4	1	4	5	上升
健康保險	0	1	1	2	1	6	4	上升
年金保險	1	1	0	0	0	3	3	上升
停效/復效	0	1	1	1	1	3	0	消失 →可能回歸
自殺條款	0	2	0	4	2	1	0	消失 →可能回歸
危險增加	2	0	1	2	3	3	0	消失 →可能回歸
火災保險	1	2	10	5	9	2	1	大幅下降→可能回歸
代位求償	1	1	1	6	2	3	2	小降

二、猜題重點（高機率考點）

□ 超高機率（消失後回歸規律）

1. 危險增加通知義務 (保險法 §59)

- 114年出題數：0 (113年有3題) → 隔年必出
- 命題重點：
- 要保人行為引起的危險增加 vs. 非要保人行為引起
- 通知義務違反的效果 (保險人得終止契約)
- 終止後已繳保費之處理

2. 停效/復效機制 (保險法 §116)

- 114年出題數：0 (113年有3題) → 隔年必出
- 命題重點：
- 催告到達後30日停效 (注意：是「催告到達」，不是「到期日」)
- 停效後6個月內自動復效 (無須審查)
- 6個月後需提供可保證明，5日內要求，15日不拒絕視為同意
- 申請期限屆滿 (2年) 後保險人得終止

3. 自殺條款 (保險法 §109)

- 114年出題數：0 (111年有4題) → 回歸可能性高
- 命題重點：
- 被保險人故意自殺：契約訂立滿2年後 → 仍給付保險金
- 受益人故意致死被保險人：喪失保險金請求權
- 要保人故意致被保險人死亡：保險人無給付義務，但應退還保單價值準備金

4. 火災保險 (保險法 §70–§94)

- 114年出題數：1 (113年2題，110年10題) → 大幅低於常態，可能回歸
- 命題重點：
- 超額保險/不足額保險的計算與賠償方式
- 保險標的物所有權移轉：保險契約繼續有效，除非另有約定
- 部分損失：保險人與要保人均有終止權，15日前通知
- 損失估計遲延：1個月後加給利息；2個月後可起訴

□ 高機率 (穩定出現，可能以申論案例形式出題)

5. 複保險 (保險法 §35–§38)

- 114年出題數：4 (明顯上升)
- 申論重點：
- 惡意複保險：故意不告知 → 契約無效，保險人無須退費
- 善意複保險：無意圖不當得利 → 各保險人依比例分擔，但合計不超過損失金額

- 複保險通知義務：知悉後5日內通知各保險人

6. 告知義務與解除契約 (保險法 §64)

- 穩定出現，但考法逐漸複雜化 (案例計算型)
- 申論重點：
- 解除契約要件：不實說明 + 足以影響保險人對危險估計 + 2年內
- 除外情形：危險發生前知悉、同意承保的書面 (2年不可抗辯)
- 解除後保費處理：惡意→不退、善意→應退

7. 受益人相關 (保險法 §110–§114)

- 穩定高題量，114年10題
- 申論重點：
- 指定受益人後之保單：債權人不得聲請強制執行
- 受益人故意致死被保險人：喪失受益權 → 由其他受益人均分，若無則回歸被保險人遺產
- 指定「法定繼承人」時：依繼承順序各為應繼分
- 未指定受益人：保險金作為被保險人之遺產

8. 保險利益 (保險法 §14–§20)

- 114年出題數高達9題 (次高)
- 申論重點：
- 財產保險：以「填補損失為原則」，保險金額不得超過保險利益
- 人身保險：只需訂約時有保險利益 (不需事故時仍有)
- 債務人/債權人：可互為保險利益
- 無保險利益契約：無效

□ 中機率 (近年未深入，但法條重要)

9. 代位求償 (保險法 §53)

- 近年穩定出現，考法日趨複雜
- 申論重點：
- 保險人賠付後，取得對第三人的代位求償權
- 例外：第三人為被保險人的家屬 (除非故意)
- 要保人若已向第三人收取賠償：保險人得扣減保險金

10. 保險契約轉讓 (保險法 §18)

- 114年有2題，113年有3題，上升中
- 申論重點：

- 保險標的物移轉：除另有訂定外，契約隨同移轉（受讓人受益）
- 受讓人須及時通知保險人
- 未通知：不影響契約效力，但保險人可以受讓人取得保險利益時起計算

11. 保險請求時效（保險法 §65）

- 穩定出現，考法有時結合具體案例
- 申論重點：
- 2年消滅時效：自知悉保險事故發生後起算
- 例外不適用情形：被保險人不知有該契約者，或不知事故已發生者

三、申論題型範例（含解答）

【申論一】危險增加通知義務（§59）

題目：

甲以其住宅一棟向A保險公司投保火災保險，保險期間內，甲之鄰居乙於甲宅旁開設一家油漆工廠，造成甲宅火災風險顯著上升。試依保險法規定說明：

1. 此情況是否構成「危險增加」？應如何處理？
2. 若甲未通知A公司，嗣後發生火災，A公司可否拒賠？

解答：

1. 危險增加的認定與通知義務：
 - 乙在甲宅旁開設油漆工廠，使火災風險顯著提升，屬於保險法§59第3項「危險增加，不由於要保人或被保險人之行為所致」。
 - 甲（要保人）應於知悉後通知A保險公司。
 - A公司接獲通知後，得：(a)增加保費，(b)終止契約。
2. 未通知的法律效果：
 - 依保險法§59第4項，危險增加未通知者，保險人得終止契約。
 - 若保險人在危險增加後知情但未終止，則視為默認新的危險狀態，仍應理賠。
 - 若保險人不知情，且甲未履行通知義務，保險人得解除契約，並對已發生之損害不負賠償責任。

【申論二】停效與復效機制（§116）

題目：

甲以自己為要保人及被保險人向A保險公司投保終身壽險，保費到期後甲未繳納，A公司於112年3月1日發出催告書，甲於112年3月10日收到催告書，但仍未繳費。試問：

1. 保險契約何時停止效力？

2. 甲若於112年8月30日申請復效，A公司可否拒絕？
3. 甲若申請復效，A公司應於幾日內回覆？

解答：

1. 停止效力時間：
 - 依保險法§116第1項：催告到達後屆30日仍不交付時，保險契約效力停止。
 - 甲於3月10日收到催告 → 30日後即 112年4月9日（次日起算30日） → 保險契約於4月9日停止效力。
 - （注意：是「催告到達後30日」，非「保費到期日後30日」）
2. 申請復效時間與審查：
 - 停效日為4月9日，6個月後為10月9日。
 - 甲於8月30日申請，尚在停效後6個月內。
 - 依§116第2項：6個月內清償保費、利息及費用後，翌日起自動恢復效力，A公司不得拒絕，無須提供可保證明。
3. A公司回覆期限：
 - 此案屬6個月內申請，A公司無須審查，清償後翌日自動復效。
 - 若屬6個月後申請，A公司得於申請後5日內要求提供可保證明；收到後15日內不拒絕即視為同意。

【申論三】複保險 (§35-§38)

題目：

甲以其市價新臺幣（下同）600萬元的倉庫，分別向A保險公司投保400萬元、向B保險公司投保300萬元之火災保險。甲已告知B公司有在A公司投保，但未告知A公司有在B公司投保。嗣後倉庫發生火災全損。試問：

1. 此契約是否為複保險？
2. 甲可向A、B各求償多少？

解答：

1. 複保險之認定：
 - 依保險法§35：「複保險，謂要保人對於同一保險利益，同一保險事故，與數保險人分別訂立數個保險之契約行為。」
 - 甲以同一倉庫、同一火災事故分別向A、B投保，構成複保險。
 - 甲未告知A公司在B投保，是否構成惡意複保險？
 - 依§37：複保險 意圖不當得利 者，契約無效。
 - A+B保險金額(700萬) > 保險利益(600萬)，有超額保險情形，但是否「意圖不當得利」需具體判斷。本題假設無意圖不當得利（善意複保險）。
2. 善意複保險的賠付計算：
 - 依§38：善意複保險，保險人按各保險金額之比例分擔損失，但合計不超過保險標的之損失金額（600萬）。

- A保險金額400萬，B保險金額300萬，合計700萬。
- A應賠：600萬 $\times$ (400/700) 342萬8,571元
- B應賠：600萬 $\times$ (300/700) 257萬1,429元
- 合計賠付600萬（等於全損金額）。

【申論四】受益人喪失受益權 (§121)

題目：

甲以自己為要保人及被保險人，指定配偶乙及子女丙、丁各為1/3受益人。乙因不滿甲之遺囑安排，故意下毒致甲死亡，乙因而喪失受益權。試問：保險金應如何分配？

解答：

- 依保險法§121第2項：受益人故意致被保險人死亡或雖未致死但有致死之犯罪行為，喪失其受益權。
- 乙故意致甲死亡 → 乙喪失受益權 (1/3)。
- 依§121第3項：受益人喪失受益權，其應得部分 由其他受益人取得。
- 丙、丁各原為1/3，乙喪失之1/3由丙、丁平均取得。
- 最終分配：丙 1/2 (50%)，丁 1/2 (50%)。
- 若丙、丁均不存在，則該保險金作為被保險人甲之遺產。

【申論五】告知義務與2年不可抗辯 (§64)

題目：

甲於110年1月投保終身壽險時，隱瞞已有肝硬化之事實（重要事項不實告知）。保險公司核保人員並未進行體檢即承保。甲於113年3月因肝癌死亡，繼承人向保險公司申請理賠，保險公司以告知義務違反為由解除契約。試問保險公司之主張是否有理？

解答：

- 依保險法§64：
- 要保人對保險人應說明之重要事項，不為說明或為不實之說明，足以變更或減少保險人估計危險者，保險人得解除契約。
- 但：保險人之解除權，自知悉其原因後，1個月不行使而消滅；契約訂立後逾2年，即有可解除之原因，亦不得解除契約。
- 本案分析：
- 甲投保110年1月 → 甲死亡113年3月 → 已逾3年（超過2年不可抗辯期間）。
- 依§64第3項2年不可抗辯條款：保險公司不得再行使解除權。
- 保險公司主張無理，應依約給付保險金。

注意：2年不可抗辯期間保護的是善意投保人（非故意欺詐），若能證明甲有詐欺故意，有學說認為得例外適用民法詐欺撤銷，但目前保險法實務以2年不可抗辯為準。

【申論六】代位求償 (§53)

題目：

甲以其汽車投保車輛損失險，保額200萬元。乙酒後駕車追撞甲車，損失150萬元，A保險公司依約賠付甲150萬元。試問：

1. A公司賠付後有何權利？
2. 若乙為甲之成年兒子，結論是否相同？

解答：

1. 代位求償權：
 - 依保險法§53第1項：保險人賠付被保險人後，在賠付金額範圍內，代位行使被保險人對第三人之請求權。
 - A公司賠付150萬元後，取得對乙150萬元之損害賠償請求權，可向乙追償。
 2. 例外情形—家屬代位問題：
 - 依§53第2項：前項第三人為被保險人之家屬或受雇人時，保險人無代位求償權。但因故意所致之損害，不在此限。
 - 乙為甲之成年兒子，屬「家屬」。乙係酒後駕車（具過失，非故意）。
 - 結論：A公司對乙無代位求償權，不得向乙追償。
-

【申論七】保險利益 (§14–§20)

題目：

下列情形是否存在保險利益？請分別說明法律依據：

1. 甲以其鄰居乙的房屋為保險標的投保火災保險
2. 甲以配偶乙為被保險人投保人壽保險
3. 甲以其欠款人乙為被保險人投保人壽保險（甲為債權人）

解答：

1. 無保險利益：
 - 依§14：財產保險以要保人對保險標的有金錢上之利益為保險利益。
 - 甲對乙的房屋無任何所有權或使用利益，無保險利益 → 契約無效 (§17)。
 2. 有保險利益：
 - 依§16第2款：人身保險，要保人對本人之配偶有保險利益。
 - 甲對其配偶乙有保險利益，契約有效。
 3. 有保險利益：
 - 依§16第3款：要保人對債務人有保險利益（因債務人死亡可能影響債權回收）。
 - 甲為債權人，乙為債務人，甲對乙有保險利益，契約有效。
-

四、業務員/經紀人管理 重要申論考點

業務員管理規則核心考點

考點	現行規定	申論方向
登錄證有效期間	5年	期滿換發流程、未換發不得招攬
撤銷登錄條件	最近5年內停招累計2年	計算累計期間題型
停止招攬處分	3個月以上1年以下	列舉各種違規行為對應處分
廢止登錄後再登錄	廢止後3年不得重新登錄	注意起算點
業務員申復	書面申復→15日內復查→再異議可申訴	程序流程

保險經紀人管理規則核心考點 (114年大幅增加)

考點	現行規定
職前教育訓練	申請執業前1年內32小時，含測驗及格
在職教育訓練	每年平均16小時
法令課程時數	換發前2年每年平均8小時
法令遵循人員在職訓練	每年15小時
執業證照有效期間	5年
保證金	依類型：責任保險 + 保證保險
65歲以上客戶	每年需完成相關教育訓練2小時

五、115年猜題重點總整理

確定必考 (每年都出)

- 業務員登錄/處分規定
- 保險經紀人教育訓練
- 受益人相關 (指定、變更、喪失)
- 解除契約 + 告知義務
- 保險利益認定

高機率回歸 (114年消失，歷年必出)

- 危險增加通知義務 (§59)
- 停效/復效程序 (§116)
- 自殺條款 (§109)

- 火災保險（超額保險/不足額保險/比例賠付）

新興熱點（近年快速上升）

- 複保險（善意/惡意、比例賠付計算）
- 年金保險 §135-1（114年連續3題）
- 健康保險 §125（114年4題）
- 保險契約轉讓 §18（連續上升）

注意遺漏（幾乎未考，高風險）

- 保單借款（§120）：108-114年共僅1題，法條重要性高
- 遲延利息（§34）：僅偶爾出現
- 再保險（§39-§42）：考古題少，但法規完整